



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.Sby**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Surabaya yang bersidang untuk mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono ;**  
**Tempat lahir** : Surabaya ;  
**Umur / Tgl. lahir** : 33 tahun/17 Mei 1984 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jl. Penjaringan Sari II E No.24, Surabaya ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Tahanan Negara sebagai berikut :

1. PENYIDIK, sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
3. PENUNTUT UMUM, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
4. Penahanan Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 23 Pebruari 2018 sampai dengan 23 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara Terdakwa ;

Memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : B-70/0.5.10.3/Euh.2/01/2017 tanggal 12 Januari 2018 yang melimpahkan perkara Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 221/Pid.Sus/2018/PN SBY., tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 221/Pid.Sus/2018 /PN SBY., tanggal 24 Januari 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono**, bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram ;
  - Seperangkat alat hisap untuk sabu ;
  - 1 (satu) buah HP ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-35/Euh.2/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono, pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Penjaringan Sari II-E No. 24 Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya berwenang untuk memeriksa dan

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Iwan Susandi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10956/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,222 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,208 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Iwan Susandi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10956/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,222 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,208 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Iwan Susandi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang dibuat oleh Terdakwa dengan botol, selanjutnya pipet tersebut dibakar setelah keluar asapnya selanjutnya dihisap layaknya orang menghisap rokok dan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu badan Terdakwa terasa ringan, sedangkan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10956/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,222 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,208 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetmina;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi Slamet Raharjo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Iwan Susandi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Penjaringan Sari II-E No.24 Surabaya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkoba jenis

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang dibuat oleh Terdakwa dengan botol, selanjutnya pipet tersebut dibakar setelah keluar asapnya selanjutnya dihisap layaknya orang menghisap rokok dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa ringan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

**2. Saksi Iwan Susandi.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Slamet Raharjo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Penjaringan Sari II-E No.24 Surabaya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang dibuat oleh Terdakwa dengan botol, selanjutnya pipet tersebut dibakar setelah keluar asapnya selanjutnya dihisap layaknya orang menghisap rokok dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa ringan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa pada

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polrestabes pada Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Penjaringan Sari II-E No.24 Surabaya ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang dibuat oleh Terdakwa dengan botol, selanjutnya pipet tersebut dibakar setelah keluar asapnya selanjutnya dihisap layaknya orang menghisap rokok dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa ringan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram, Seperangkat alat hisap untuk sabu, 1 (satu) buah HP, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polrestabes pada Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Penjaringan Sari II-E No.24 Surabaya ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang dibuat oleh Terdakwa dengan botol, selanjutnya pipet tersebut dibakar setelah keluar asapnya selanjutnya dihisap layaknya orang menghisap rokok dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa ringan ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10956/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,222 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,208 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetmina;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Ketiga** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Dakwaan **Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" yaitu siapa saja yang dapat mejadi subyek huum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 8





Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud subjek hukum adalah orang / perseorangan, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa **Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono**, sehingga telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polrestabes pada Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Penjaringan Sari II-E No.24 Surabaya ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram yang ditemukan didalam kantong warna hitam yang berada didalam beras didalam dapur rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang dibuat oleh Terdakwa dengan botol, selanjutnya pipet tersebut dibakar setelah keluar asapnya selanjutnya dihisap layaknya orang menghisap rokok dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa ringan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10956/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,222 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,208 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi maka dinyatakan Terdakwa **Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif Ketiga telah terbukti maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dengan lamanya waktu pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bhimo Soenaryo Putro Bin Hendro Tjahyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 10

- Menetapkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,222 gram, seperangkat alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah HP **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

**Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh Pujo Saksono, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anne Rusiana, SH., M.Hum.,** dan **Dwi Purwadi, SH., MH.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Darwis, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim,

**Pujo Saksono, SH., MH.**

**Anne Rusiana, SH., MHum.**

**Dwi Purwadi, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hery Marsudi, SH.**

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.SBY., Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)